

บทที่ ๑๘

คดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

๑. การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

๑.๑ การกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการเวนคืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ เงินค่าทดแทนการเวนคืน

๑.๓.๑ ค่าทดแทนที่ดิน

ในการกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่จะต้องเวนคืน การที่หน่วยงานของรัฐกำหนดค่าทดแทนที่ดินโดยมิได้คำนึงถึงราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน และผลกระทบบังคับให้ผู้ฟ้องคดีนำหลักฐานการซื้อขายที่ดินไปใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลเอง ทั้งที่มีการนำเสนอข้อเท็จจริงดังกล่าวในชั้นการอุทธรณ์เงินค่าทดแทน ย่อมเป็นการกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมกับผู้ถูกเวนคืน

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินมีโฉนดจำนวนสองแปลง ตั้งอยู่ที่ตำบลไทรหลักทอง อำเภอพนสนิม จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๒ งาน ๔ ตารางวา และ ๒๗ ไร่ ๕๖ ตารางวา ซึ่งที่ดินทั้งสองแปลงอยู่ในแนวเขตเวนคืนบางส่วน ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลโคกเพลาะ ตำบลวัดหลวง ตำบลหัวถนน ตำบลหนองปรือ ตำบลไทรหลักทอง ตำบลหนองเหียง ตำบลบ้านช้าง ตำบลนาวังหิน ตำบลนาเร็ก อำเภอพนสนิม และตำบลท่าบุญมี ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อก่อสร้างคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำตามโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลธร ซึ่งเป็นโครงการของกรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยผู้ฟ้องคดีได้รับค่าทดแทนที่ดินรวมทั้งค่าทดแทนไม้ผลและไม่ยืนต้นในที่ดิน เป็นเงินจำนวน ๖๐๔,๘๔๓.๗๕ บาท ผู้ฟ้องคดีไม่พอใจการกำหนดราคาค่าทดแทนดังกล่าว จึงมีหนังสืออุทธรณ์ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพิ่มค่าทดแทนที่ดินให้แก่ตน พร้อมยื่นหลักฐานเป็นหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน ซึ่งเป็นที่ดินในหน่วยราคาที่อยู่บล็อก โซน เดียวกันกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยราคาซื้อขายที่ดินดังกล่าวมีทั้งกรณีซื้อขายก่อนและหลังใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในชั้นการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีมติให้ยืนตามราคาค่าทดแทนเดิม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า



ค่าทดแทนที่ดินที่ได้รับยังไม่เหมาะสมและเป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า แม้ในการกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ จะไม่นำราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะเวนคืนมาพิจารณาประกอบการกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่าไม่มีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับราคาซื้อขายที่ดินที่ได้มีการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในบริเวณที่ดินที่ถูกเวนคืน หรือหากมีก็เป็นราคาซื้อขายที่ดินต่ำกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ แต่เมื่อในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ผู้ฟ้องคดีได้เสนอหลักฐานการซื้อขายที่ดินที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแปลง ซึ่งมีทั้งกรณีการซื้อขายที่ดินก่อนหรือหลังพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ใช้บังคับ แต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ก็ไม่นำราคาซื้อขายดังกล่าวมาประกอบการพิจารณา โดยอ้างว่าได้เคยพิจารณากำหนดค่าทดแทนที่ดินให้กับผู้อุทธรณ์รายอื่นตามราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ไปแล้ว และผลภาระไปให้ผู้ฟ้องคดีนำหลักฐานการซื้อขายดังกล่าวไปใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลเอง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นชอบกับคำวินิจฉัยดังกล่าว จึงเป็นการกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่คำนึงถึงราคาซื้อขายตามปกติในท้องตลาดตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบกับมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่ใช้บังคับในขณะนั้น ซึ่งไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดี

โดยที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า มีการซื้อขายที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๔ แปลง ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลไผ่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ที่ดินทั้งสี่แปลงรวมเนื้อที่ ๒๘ ไร่ ๑ งาน ๔๓.๔ ตารางวา ซื้อขายในราคา ๔,๙๓๔,๘๑๔ บาท หรือตารางวาละ ๔๓๕.๐๓ บาท กับการซื้อขายที่ดินระหว่างเอกชน เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๑ แปลง ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลไผ่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ ๗ ไร่ ในราคา ๑,๑๑๐,๐๐๐ บาท หรือราคาตารางวาละ ๓๙๖.๔๒ บาท ซึ่งเป็นที่ดินในหน่วยราคาที่อยู่บล็อก โซนเดียวกันกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี จึงสามารถนำมาพิจารณาเพื่อกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ โดยราคาซื้อขายที่ดินดังกล่าวมีทั้งกรณีซื้อขายก่อนและกรณีซื้อขายหลังใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีการซื้อขายใกล้เคียงกัน คือ ตารางวาละ ๔๓๕.๐๓ บาท และตารางวาละ ๓๙๖.๔๒ บาท ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าค่าทดแทนที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีได้รับประมาณหนึ่งเท่า ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาเพิ่มค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีใกล้เคียงกับราคาซื้อขายที่ดินดังกล่าว โดยปรับเพิ่มให้อีกหนึ่งเท่าของราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนและนิติกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ จากตารางวาละ ๒๐๐ บาท เป็นตารางวาละ ๔๐๐ บาท เท่ากันทั้งสองแปลง หรือเพิ่มอีกตารางวาละ ๒๐๐ บาท จึงมีความเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๒๒ อยู่ในแนวเขต



ที่จะเวนคืนเนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน ๖๔ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๑๓๒,๘๐๐ บาท และที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๔๕ อยู่ในแนวเขตที่จะเวนคืน เนื้อที่ ๕ ไร่ ๒ งาน ๔๘ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๔๔๙,๖๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นทั้งสิ้นจำนวน ๕๘๒,๔๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๒๑๐/๒๕๖๖)

๑.๓.๒ ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓.๓ ค่าทดแทนต้นไม้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓.๔ ค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓.๕ ค่าทดแทนความเสียหายอันเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔ การขอให้เวนคืนสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลือจากการเวนคืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๕ การขอให้เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๖ การกำหนดให้การเวนคืนเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๗ การขอคืนที่ดินที่ถูกเวนคืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๘ ดอกเบี้ยเงินค่าทดแทนการเวนคืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๑.๙ ค่าทดแทนความเสียหายจากการถูกเวนคืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การรอนสิทธิ

๒.๑ การรอนสิทธิเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานวินิจฉัยอุทธรณ์กำหนดค่าทดแทนต้นไม้และพืชผลที่อยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาถึงราคากลางของต้นไม้และพืชผลตามบัญชีราคาหรือค่าทดแทนที่หน่วยงานราชการใช้บังคับในขณะนั้น และได้กำหนดค่าทดแทนให้สูงกว่าราคากลาง ถือเป็นการกำหนดค่าทดแทนต้นไม้และพืชผลที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงต้องจ่ายค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินจังหวัดสงขลาที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานแต่งตั้ง ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่าง ๆ ที่ประจำอยู่ในท้องที่ดังกล่าว จึงย่อมทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับค่าเสียโอกาส ค่าพันธุ์ ค่าปลูก ค่าปุ๋ย ค่าดูแลรักษาของต้นไม้ในท้องที่เป็นอย่างดี เมื่อคณะกรรมการดังกล่าวมีมติว่า สำหรับราคาต้นลองกองราคาตามบัญชีราคากลางต้นไม้และพืชผลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ยังต่ำเกินไป จึงให้กำหนดราคาตามราคาซื้อตกลง ๓ ฝ่าย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงต้องฟังว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว การที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานไม่กำหนดราคาค่าทดแทนต้นลองกองให้ผู้ฟ้องคดีตามมติคณะกรรมการพิจารณาราคาฯ จึงย่อมไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามหนังสือแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ตำบลแค อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่ ต่อมา มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลวัตต์ สงขลา ๒-คลองแงะ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ กำหนดให้พื้นที่ในตำบลนาหว้า ตำบลแค ตำบลน้ำขาว อำเภोजะนะ ตำบลพะตง อำเภอยะใหญ่ ตำบลเขามิเกียรติ ตำบลพังลา ตำบลปริง อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลวัตต์ สงขลา ๒-คลองแงะ ระยะทางประมาณ ๓๔ กิโลเมตร โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีหนังสือแจ้งว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า เนื้อที่ ๓ งาน ๕๓.๙ ตารางวา มีต้นไม้หรือพืชผลจำนวนรวม ๒๓ รายการ ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินและค่าทดแทนต้นไม้หรือพืชผลแล้ว แต่เห็นว่าค่าทดแทนยังไม่เหมาะสมและเป็นธรรม จึงได้มีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ร้องสอด) ขอให้จ่ายค่าทดแทนในส่วนของต้นไม้หรือพืชผล รวม ๗ ชนิด เพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ร้องสอดได้มีมติให้ปรับเพิ่มราคาต้นยางพาราพันธุ์ดี ต้นทุเรียนพันธุ์ดี ต้นจำปาตะ และให้ยื่นราคาต้นลองกอง



ต้นสะตอ ต้นหยี และต้นสะเดาเทียม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นเฉพาะในส่วนของ ต้นยางพาราพันธุ์ดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครอง

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า ในการกำหนดค่าทดแทนต้นลองกอง ต้นสะตอ ต้นหยี และต้นสะเดาเทียม เหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว เนื่องจากไม่พบบัญชีราคากลาง ต้นไม้ของส่วนราชการใดสูงกว่าราคาที่กำหนด ส่วนการกำหนดค่าทดแทนต้นทุเรียนพันธุ์ดี คณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินจังหวัดสงขลาได้พิจารณาตามแนวทางที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการกำหนดและจ่ายค่าทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๙ วรรคหนึ่ง ที่กำหนดให้การกำหนดค่าทดแทนต้นไม้หรือพืชผลที่อยู่ในที่ดินที่ประกาศเป็นเขตรบบโครงข่ายพลังงาน ทั้งในกรณีระบบโครงข่ายไฟฟ้าและระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ ให้คำนึงถึงองค์ประกอบ ดังนี้ (๑) ค่าพันธุ์ ค่าปลูก ค่าปุ๋ย ค่าดูแลรักษา ตลอดจนค่าเสียโอกาสตามหลักวิชาการเกษตร (๒) บัญชีราคาหรือค่าทดแทนของหน่วยราชการอื่น เช่น กรมทางหลวง กรมชลประทาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นต้น จึงเสนอให้ใช้บัญชีราคากลางค่าทดแทนต้นไม้และพืชผลของผู้ถูกฟ้องคดี ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยกำหนดให้ต้นทุเรียนพันธุ์ดีขนาดใหญ่ มีผล ราคาต้นละ ๕,๕๐๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์ต่อผู้ร้องสอด ซึ่งในขณะที่ผู้ร้องสอดพิจารณาปรากฏว่า มีการประกาศใช้บัญชีราคากลางต้นไม้และพืชผลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งกำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจัดทำบัญชีราคากลางต้นไม้และพืชผลดังกล่าวทุกสามปี จึงได้นำบัญชีราคากลางต้นไม้และพืชผลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาพิจารณาเพื่อกำหนดค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ต้นทุเรียนพันธุ์ดี ขนาดใหญ่ มีราคาต้นละ ๖,๐๐๐ บาท ซึ่งสูงกว่าบัญชีราคากลางต้นไม้และพืชผลของผู้ถูกฟ้องคดี ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และมีมติกำหนดค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นเป็นราคาต้นละ ๖,๐๐๐ บาท จึงเป็นการกำหนดค่าทดแทนโดยคำนึงถึงบัญชีราคาหรือค่าทดแทนของหน่วยราชการต่าง ๆ ที่มีในขณะนั้น ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีบัญชีราคากลางต้นไม้ของส่วนราชการใดสูงกว่า จึงถือว่าเหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายเงินค่าทดแทนต้นทุเรียนพันธุ์ดี ขนาดใหญ่ มีราคาต้นละ ๕,๕๐๐ บาท แต่ยังไม่ได้จ่ายเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นตามมติของผู้ร้องสอด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องจ่ายค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนกรณีค่าทดแทนต้นจำปาเดสนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์ต่อผู้ร้องสอดขอให้จ่ายค่าทดแทนต้นไม้หรือพืชผลในส่วนของตนจำปาเดสนั้น มีผลและผู้ร้องสอดได้พิจารณาอุทธรณ์ค่าทดแทนของผู้ฟ้องคดีแล้ว มีมติให้ปรับเพิ่มราคาค่าทดแทนต้นจำปาเดสนั้น ขนาดใหญ่ จากราคาต้นละ ๑,๐๐๐ บาท เพิ่มเป็นราคาต้นละ ๑,๕๐๐ บาท ตามบัญชีราคากลางต้นไม้และพืชผลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมีราคาสูงกว่าบัญชีค่าทดแทนต้นไม้และพืชผลของผู้ถูกฟ้องคดี ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้อุทธรณ์โต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานว่าได้จ่ายเงินค่าทดแทนตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ร้องสอดดังกล่าว ส่วนกรณีค่าทดแทนต้นลองกองขนาดใหญ่ มีผล คณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สิน กรมการกิจการพลังงานได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่พิจารณาเสนอข้อมูลราคาต้นไม้และทรัพย์สิน



ที่อยู่ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ที่ประจำอยู่ในท้องที่ย่อมทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับค่าเสียโอกาส ค่าพันธุ์ ค่าปลูก ค่าปุ๋ย ค่าดูแลรักษาของต้นไม้ในท้องที่เป็นอย่างดี ประกอบกับได้มีการพิจารณาโดยนำบัญชีราคาต้นไม้ของส่วนราชการที่ใช้อยู่ในขณะนั้นมาประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนดราคาต้นไม้และพืชผลให้สอดคล้องกับราคาที่แท้จริงอย่างใดก็ได้ บัญชีราคากลางต้นไม้และพืชผลของผู้ถูกฟ้องคดี ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ในส่วนของต้นลองกองราคายังต่ำเกินไป จึงให้กำหนดราคาค่าทดแทนต้นลองกองตามราคาซื้อตกลง ๓ ฝ่าย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งกำหนดราคาต้นลองกอง ขนาดใหญ่ มีผล (อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป) ต้นละ ๒๐,๐๐๐ บาท กรณีจึงเป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดค่าทดแทนต้นลองกองขนาดใหญ่ มีผล (อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป) ให้ผู้ฟ้องคดีต้นละ ๕,๕๐๐ บาท จึงไม่เป็นไปตามมติของคณะกรรมการพิจารณาราคา อันเป็นราคาค่าทดแทนที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๙๓/๒๕๖๖)

กรณีที่มีการประกาศกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้าและเดินสายส่งไฟฟ้าพาดผ่านที่ดินของบุคคล กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจ่ายค่าทดแทนตามความเป็นธรรม เฉพาะทรัพย์สินที่อยู่ในเขตเดินสายไฟฟ้าเท่านั้น กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองยังคงเป็นของเจ้าของที่ดิน เพียงแต่เป็นการจำกัดสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินบางประการ ส่วนที่ดินบริเวณที่อยู่นอกเขตเดินสายไฟฟ้าไม่ได้ถูกจำกัดสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินแต่อย่างใด ทั้งการจ่ายเงินค่าทดแทนดังกล่าวไม่ได้เป็นกรณีของการเวนคืนที่ดิน ซึ่งมีบทบัญญัติกำหนดให้เจ้าของที่ดินอาจร้องขอให้เวนคืนที่ดินหรือซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนได้ หน่วยงานของรัฐจึงไม่มีอำนาจหน้าที่ที่จะต้องซื้อหรือเวนคืนที่ดินพิพาททั้งแปลงแต่อย่างใด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนดตั้งอยู่ที่ตำบลหนองโดน อำเภอนองโชน จังหวัดสระบุรี เนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๒ งาน ๘๘ ตารางวา โดยที่ดินดังกล่าวบางส่วนอยู่ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ อยู่ระยะ ๔-สี่คิ้ว ๒ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๓ ไร่ ๒๓.๒ ตารางวา คณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินจังหวัดสระบุรีมีมติให้นำราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ มาเป็นฐานราคาที่ดิน และปรับเพิ่มอีกร้อยละ ๒๐ เพื่อให้เป็นราคาประเมินทุนทรัพย์ที่จะมีการปรับปรุงใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วนำมาปรับเพิ่มอีกในอัตรา ๓ เท่า ทุกหน่วยราคาเป็นเกณฑ์กำหนดถือจ่ายเงินค่าทดแทนการใช้ประโยชน์ในที่ดิน โดยที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองอยู่ในโซน ๐๓ บล็อก เอ หน่วยที่ ๘ ที่ดินไม่ติดถนน ขอย ทาง มีราคาค่าทดแทนไร่ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท กำหนดจ่ายร้อยละ ๙๐ จึงกำหนดค่าทดแทนเป็นเงิน ๔๑๒,๘๓๐ บาท ต่อมา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ แจ้งจำนวนเงินค่าทดแทนดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นด้วยกับจำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินดังกล่าว จึงอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



พิจารณาแล้วมีมติยืนตามราคาเดิมและได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายเงิน ค่าทดแทนการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เป็นเงิน ๙,๓๒๑,๑๗๐ บาท

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามรายงาน การประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค่าทดแทนฯ ที่แต่งตั้งโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับฟังได้ว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองด้านทิศเหนือติดทางสาธารณประโยชน์ และด้านทิศใต้ ติดเหมืองสาธารณประโยชน์ กรณีจึงต้องถือว่าที่ดินแปลงพิพาทเป็นที่ดินติดถนน ซอย ทาง อย่างไรก็ดี แม้ว่าที่ดินแปลงพิพาทจะเป็นที่ดินติดถนน ซอย ทาง ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณารูปแปลงที่ดิน ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองประกอบหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติตามรายงานการประชุม ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ครั้งที่ ๕๖/๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๓๖๖) เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่กำหนดไว้ว่า หน่วยที่ ๗ ที่ดินติดถนน ซอย ทาง ระยะ ๔๐ เมตร และหน่วยที่ ๘ ที่ดินนอกเหนือจากหน่วยที่ ๑-๗ แล้วเห็นว่า ในการกำหนดหลักเกณฑ์ในหน่วยที่ ๘ ที่กำหนดว่า ที่ดินนอกเหนือจากหน่วยที่ ๑-๗ นั้น ย่อมมีความหมายรวมถึงที่ดินที่ติดถนน ซอย ทาง แต่ถูกเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่านพื้นระยะ ๔๐ เมตร จากถนน ซอย ทาง ด้วย มิได้มีความหมายแต่เพียงว่าเป็นที่ดินที่ไม่ติดถนน ซอย ทาง แต่เพียงอย่างเดียว เมื่อปรากฏว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๒ งาน ๘๘ ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินแปลงใหญ่ สภาพการทำประโยชน์เป็นที่นา ที่ดินบริเวณที่ถูกเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่าน อยู่ลึกเข้าไปพื้นระยะ ๔๐ เมตร จากถนนด้านทิศเหนือของแปลงที่ดิน แม้จะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดไว้ในหน่วยที่ ๗ ว่าจะต้องเป็นที่ดินติดถนน ซอย ทาง และถูกเขตรบบ โครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่านในระยะ ๔๐ เมตร จากถนน ซอย ทาง ก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองด้านทิศเหนือติดทางสาธารณประโยชน์ และด้านทิศใต้ติดเหมือง สาธารณประโยชน์ ประกอบกับเมื่อพิจารณาระวางแผนที่ ยูทีเอ็ม ซึ่งเป็นเอกสารที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดทำขึ้น จะเห็นได้ว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองบริเวณที่ถูกเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่าน เริ่มจากด้านทิศใต้ของแปลงที่ดินที่ติดกับเหมืองสาธารณประโยชน์ในระยะ ๔๐ เมตร จากเหมือง สาธารณประโยชน์ และเยื้องไปทางด้านทิศเหนือของแปลงที่ดิน เมื่อพิจารณาถึงรูปแผนที่ที่ดิน และสภาพทำเลที่ตั้งของที่ดินแล้วเห็นว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีทำเลและที่ตั้งดีกว่าที่ดิน ที่ไม่มีทางออกหรือไม่ติดถนน ซอย ทาง ซึ่งอยู่ในหน่วยที่ ๘ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดราคา ค่าทดแทนการใช้ประโยชน์ในที่ดินไร่ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหน่วยที่ ๘ เช่นเดียวกับที่ดินที่ไม่มีทางออกหรือไม่ติดถนน ซอย ทาง จึงยังไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งสอง เห็นควรกำหนดค่าทดแทนการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเพิ่มขึ้นในราคาที่ลดหลั่น ลงจากราคาประเมินในหน่วยที่ ๗ (ซึ่งกำหนดราคาไร่ละ ๑๘๐,๐๐๐ บาท) โดยกำหนดค่าทดแทนให้ ในราคาไร่ละ ๑๗๐,๐๐๐ บาท เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๒ งาน ๘๘ ตารางวา อยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าเนื้อที่ ๓ ไร่ ๒๓.๒ ตารางวา กำหนดราคาค่าทดแทนการใช้ประโยชน์ ในที่ดินให้ในราคาไร่ละ ๑๗๐,๐๐๐ บาท กำหนดจ่ายค่าทดแทนในอัตราร้อยละ ๙๐ ของราคา ที่กำหนด คิดเป็นไร่ละ ๑๕๓,๐๐๐ บาท ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมีสิทธิได้รับค่าทดแทน



การใช้ประโยชน์ในที่ดินเป็นเงินจำนวน ๔๖๗,๘๗๔ บาท คิดเป็นจำนวนเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้น ๕๕,๐๔๔ บาท

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายประโยชน์ในที่ดินพิพาททั้งแปลง เป็นเงิน ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท นั้น โดยที่การประกาศกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้าและเดินสายส่งไฟฟ้าผ่านที่ดินของบุคคลเป็นการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องจ่ายค่าทดแทนตามความเป็นธรรมเฉพาะทรัพย์สินที่อยู่ในเขตเดินสายไฟฟ้าตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเท่านั้น กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองยังคงเป็นของเจ้าของที่ดิน เพียงแต่เป็นการจำกัดสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินบางประการ ส่วนที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองบริเวณที่อยู่นอกเขตเดินสายไฟฟ้าไม่ได้ถูกจำกัดสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินแต่อย่างใด ทั้งการจ่ายเงินค่าทดแทนตามพระราชบัญญัติเดียวกัน ไม่ได้เป็นกรณีของการเวนคืนที่ดินตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งมีบทบัญญัติกำหนดให้เจ้าของที่ดินอาจร้องขอให้เวนคืนที่ดินหรือซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนได้ ดังนั้น เมื่อกฎหมายไม่ได้กำหนดให้อำนาจแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไว้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีอำนาจหน้าที่ที่จะต้องซื้อหรือเวนคืนที่ดินพิพาททั้งแปลงให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๒๓๕/๒๕๖๖)

๒.๒ การรอนสิทธิเกี่ยวกับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. ความรับผิดชอบของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมติคณะรัฐมนตรี

ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) ค่าทดแทนรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง และค่าต้นไม้หรือไม้ผล ในที่ดินที่ถูกเขตชลประทานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้นั้นได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินที่ถูกเขตชลประทานก่อนวันที่กรมชลประทานเข้าดำเนินการก่อสร้าง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยไม่มีเอกสารสิทธิในท้องที่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลน้ำหมัน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นที่ดินที่ถูกเขตชลประทานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ แต่คณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ จังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีประกาศฉบับที่ ๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) ค่าทดแทนรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง และค่าต้นไม้หรือไม้ผลในที่ดินที่ถูกเขตชลประทานโครงการดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าประกาศดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศฉบับดังกล่าวแล้วดำเนินการใหม่ให้ถูกต้อง

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า เจตนาของผู้ฟ้องคดีตามคำฟ้องก็เพื่อต้องการให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ที่ได้อนุมัติหลักการเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินให้แก่ราษฎร ผู้ที่มีหรือไม่มีเอกสารสิทธิ ในที่ดินที่ถูกเขตก่อสร้างโครงการชลประทานเป็นกรณีพิเศษไว้ว่า เจ้าของบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้ยืนต้นในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ที่ดินสาธารณประโยชน์ และ/หรือไม่มีเอกสารสิทธิอื่น ๆ ซึ่งราษฎรได้เข้าครอบครองทำประโยชน์ก่อนที่กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จะเข้าทำการ ก่อสร้าง ดังนั้น เงื่อนไขสำคัญในการที่ผู้ฟ้องคดีจะมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) ค่าทดแทนหรือย้ายสิ่งปลูกสร้าง และค่าต้นไม้หรือไม้ผลในที่ดินที่ถูกเขตชลประทานตามมติคณะรัฐมนตรี ดังกล่าว จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน ก่อนวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เข้าดำเนินการก่อสร้าง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดให้วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เริ่มเข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และถือเป็นวันที่สิทธิแก่ราษฎรที่ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน ไม่มีเอกสารสิทธิที่ถูกเขตชลประทานในการรับเงินค่าชดเชย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) ค่าทดแทนหรือย้าย สิ่งปลูกสร้าง และค่าต้นไม้หรือไม้ผลในที่ดินนั้น ซึ่งการจะรับฟังว่าผู้ใดครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน ที่ไม่มีเอกสารสิทธิที่ถูกเขตชลประทานก่อนวันดังกล่าวหรือไม่ ต้องปรากฏหลักฐานว่าผู้นั้นได้ยื่นคำร้อง ขอรังวัดสำรวจแปลงที่ดินเพื่อพิสูจน์สิทธิในการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ที่ถูกเขตชลประทานต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามที่เจ้าหน้าที่ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือประสานผู้ปกครองท้องที่ให้แจ้งราษฎรในพื้นที่ที่ถูกเขตชลประทาน มารับฟังคำชี้แจงพร้อมทั้งรับคำขอรังวัดแปลงที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๐ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินพิพาทของผู้ฟ้องคดีจำนวน ๔ แปลง ตามผลการรังวัดจัดทำแผนที่สำรวจ แปลงที่ดิน (ร.ว. ๔๓ ก.) ในชุดที่ ๑ ที่ช่างรังวัดของกรมที่ดินได้จัดทำไว้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นพื้นที่ป่าและพื้นที่ว่างเปล่าซึ่งไม่มีบุคคลใดอ้างสิทธิการครอบครองและยื่นคำร้องขอสำรวจรังวัด แปลงที่ดิน แต่ปรากฏชื่อผู้ฟ้องคดีในการจัดทำแผนที่ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓ และชุดที่ ๔ โดยผู้ฟ้องคดีได้ยื่น คำร้องขอรังวัดสำรวจแปลงที่ดินฉบับลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ จึงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิทั้ง ๔ แปลงดังกล่าวมาก่อนวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศพิพาทให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) ค่าทดแทนการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง และค่าต้นไม้หรือไม้ผลในที่ดินที่ถูกเขต ชลประทาน จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ศาลจึงไม่อาจออกคำสั่งบังคับให้เพิกถอนประกาศดังกล่าวและบังคับ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการออกประกาศใหม่เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๗๓/๒๕๖๖)

การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ ต้องถือปฏิบัติตามแนวทาง หลักเกณฑ์ และขั้นตอนตามที่คู่มือการจ่ายเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนด การกำหนดข้อปฏิบัติซึ่งใช้บังคับ ภายในหน่วยงานด้วยตนเองโดยมีการเพิ่มเติมเงื่อนไขให้แตกต่างไปจากหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ย่อมไม่มีผลต่อผู้ขอรับความช่วยเหลือแต่อย่างใด และเมื่อผู้ขอรับความช่วยเหลือมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว จึงย่อมเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย



คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามมีบ้านพักอาศัยอยู่หมู่ที่ ๗ ตำบลนาเคียน อำเภอมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อประมาณต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้เกิดภัยพิบัติ น้ำท่วมภาคใต้หลายแห่ง รวมทั้งพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามอาศัยอยู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช อาศัยอำนาจตามข้อ ๑๖ (๒) ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ออกประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๕ และประกาศเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕ กำหนดให้พื้นที่บางส่วนของเขต อำเภอมืองนครศรีธรรมราช รวมถึงพื้นที่หมู่ที่ ๗ ตำบลนาเคียน ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสามมีที่พำนักอาศัยอยู่ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พิจารณา ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย คร่าวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยอธิบดีกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจึงมีหนังสือแจ้งเวียนผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน ๖๕ จังหวัด รวมทั้งจังหวัด นครศรีธรรมราช และให้จังหวัดส่งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ภายในเวลา ที่กำหนด โดยปฏิบัติตามแนวทาง หลักเกณฑ์ และขั้นตอนที่กำหนดตามคู่มือการจ่ายเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย คร่าวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ยื่นคำร้อง และลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย คร่าวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท ตามที่ได้มีประกาศ ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวของหมู่บ้านโดยให้ราษฎรในหมู่บ้านที่ได้รับการเดือดร้อน จากอุทกภัยและเข้าหลักเกณฑ์มาแจ้งขอรับเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ ต่อมา นายอำเภอมืองนครศรีธรรมราชมีหนังสือถึงปลัดอำเภอบริการตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกตำบลและทุกหมู่บ้าน เพื่อแจ้งแนวปฏิบัติในการรับแจ้งข้อมูลว่า ในการยื่นเอกสาร ขอรับความช่วยเหลือดังกล่าวควรมีภาพถ่ายบ้านเรือนขณะน้ำท่วมหรือภาพถ่ายทรัพย์สินที่ได้รับ ความเสียหายหลังน้ำลดประกอบการรับแจ้งด้วย เพื่อเป็นเอกสารในการพิจารณาของคณะกรรมการ ตรวจสอบผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือ คร่าวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท คณะทำงานตรวจสอบฯ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นคำร้องแจ้งความเสียหายแต่ขาดเอกสารภาพถ่ายทรัพย์สินเสียหายประกอบ และข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้พำนักอาศัยอยู่กับมารดาซึ่งเป็นเจ้าบ้าน และมารดา ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งและได้รับความช่วยเหลือคร่าวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท แล้ว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ ส่วนกรณีของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ คณะทำงาน ตรวจสอบฯ เห็นว่า ไม่มีเอกสารภาพถ่ายทรัพย์สินเสียหายยื่นประกอบการพิจารณา จึงได้แจ้งให้ นำเอกสารมายื่นเพิ่มเติม แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ได้นำเอกสารมายื่นประกอบ จนพ้นระยะเวลาที่กำหนดการแจ้งสำรวจความเสียหาย คณะทำงานตรวจสอบฯ จึงไม่ส่งรายชื่อ ของผู้ฟ้องคดีทั้งสามให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียนเพื่อดำเนินการต่อไป เป็นเหตุให้ ไม่มีรายชื่อของผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเห็นว่า ผู้ฟ้องคดี ทั้งสามเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ การที่คณะทำงานตรวจสอบฯ ไม่ส่งรายชื่อ ของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล



มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ชำระเงินแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามคนละ ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า เมื่อคดีนี้มีประเด็นจะต้องพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือและควรจะได้รับการอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือ ครั้วเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท หรือไม่ จึงมีใช้กรณีที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระทำผิดกฎหมายทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสามแต่อย่างใด แต่เป็นกรณีที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามหลักเกณฑ์ จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต้องถือปฏิบัติตามแนวทางหลักเกณฑ์ และขั้นตอนตามคู่มือการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ครั้วเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเมื่อพิจารณาคู่มือดังกล่าว จะเห็นได้ว่า แม้เป็นที่พักอาศัยนอกเหนือจากเป็นบ้านเช่าหรือไม่มีทะเบียนบ้านย่อมอยู่ในข่ายที่จะได้รับความช่วยเหลือ ครั้วเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท เช่นกัน สำหรับกรณีของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ นั้น บ้านที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ลงทะเบียนขอใช้สิทธิได้รับความช่วยเหลือเป็นบ้านไม่มีเลขที่ ด้านหน้าที่พักต่อเพิงเพื่อใช้ประกอบกิจการซ่อมรถ การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านโดยมีมารดาของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเจ้าบ้าน และมารดาของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิขอรับเงินช่วยเหลือไปแล้ว ย่อมเป็นการใช้สิทธิขอรับเงินช่วยเหลือบ้านหลังดังกล่าวของมารดาของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นคนละกรณีกับการใช้สิทธิขอรับความช่วยเหลือของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และไม่เป็นการใช้สิทธิซ้ำซ้อน เนื่องจากบ้านที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ลงทะเบียนขอใช้สิทธิได้รับความช่วยเหลือเป็นบ้านคนละหลังกับบ้านของมารดาของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และแม้สถานที่ดังกล่าวไม่ใช่บ้านพักอาศัยที่มีทะเบียนบ้านหรือบ้านเช่าตามหลักเกณฑ์ลักษณะครั้วเรือนที่อยู่อาศัย แต่ถือได้ว่าเป็นลักษณะครั้วเรือนกรณีอื่น ซึ่งเมื่อที่อยู่อาศัยดังกล่าวมีลักษณะเป็นบ้านก่ออิฐชั้นเดียว จึงเป็นสิ่งที่ปลูกสร้างที่มีลักษณะถาวรที่ครั้วเรือนใช้เป็นที่พักอยู่เป็นประจำโดยไม่มีทะเบียนบ้านตามคู่มือการจ่ายเงินช่วยเหลือฯ ข้อ ๓.๓ ดังนั้น ที่อยู่อาศัยของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในคู่มือดังกล่าว แม้ต่อมานายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชได้มีหนังสือรวมสามฉบับ แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยมีข้อความในทำนองเดียวกันว่า ควรมีภาพถ่ายบ้านเรือนขณะน้ำท่วมขังหรือภาพถ่ายทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายด้วยก็ตาม แต่ไม่ได้เป็นการบังคับกับผู้ขอรับความช่วยเหลือแต่อย่างใด ประกอบกับหนังสือทั้งสามฉบับออกเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จึงเชื่อว่าเป็นการแจ้งหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามลงทะเบียนยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือแล้ว หนังสือทั้งสามฉบับดังกล่าวเป็นหนังสือใช้บังคับภายในส่วนราชการด้วยกัน แม้จะมีข้อความเป็นการกำชับเจ้าหน้าที่ให้ขอภาพถ่ายความเสียหายเพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่เมื่อการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยต้องถือปฏิบัติตามแนวทาง หลักเกณฑ์ และขั้นตอนตามที่คู่มือการจ่ายเงินช่วยเหลือฯ กำหนด



ซึ่งคู่มือดังกล่าวไม่ได้กำหนดให้ต้องยื่นภาพถ่ายความเสียหายเป็นหลักฐาน ประกอบกับข้อ ๔.๒ และข้อ ๔.๓ ของคู่มือการจ่ายเงินช่วยเหลือฯ กำหนดให้คณะกรรมการต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง และลงนามรับรองความเป็นผู้ประสบภัยอย่างน้อย ๒ ใน ๓ จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการแต่แรก ที่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับรองการเป็นผู้ประสบภัยสำหรับกรณีบ้านพักอาศัยที่ประสบอุทกภัย นอกเหนือจากบ้านเช่าและบ้านที่มีทะเบียนบ้านและกรณีอื่น ๆ ตามข้อ ๓.๓ ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือ อำนวยเมืองนครศรีธรรมราช ฉบับลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่แม้จะเป็นหนังสือภายในกำกับ เจ้าหน้าที่ว่าควรมีภาพถ่ายความเสียหายของทรัพย์สินก็ตาม แต่ก็ได้ย้ำว่าหากเป็นกรณีที่ไม่มีภาพถ่าย จะต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบยืนยันและรับรองทุกราย ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยดังกล่าว

ส่วนกรณีของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และที่ ๓ มีฐานะเป็นเจ้าบ้านตามหลักฐานทะเบียนบ้าน จึงมีลักษณะเป็นบ้านพักอาศัยที่มีทะเบียนบ้าน ที่มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามคู่มือการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ ข้อ ๓.๑

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่พักอาศัยของผู้ฟ้องคดีทั้งสามตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณี อุทกภัย (อุทกภัย) และประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันกับผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้รับความเสียหาย จากน้ำท่วมบ้านพักอาศัยและทรัพย์สินเสียหาย และได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ คร่าวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท กรณีจึงมีเหตุน่าเชื่อว่า ที่พักอาศัยของผู้ฟ้องคดีทั้งสามถูกน้ำท่วมและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขจะได้รับเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ ประกอบกับคู่มือการจ่ายเงินช่วยเหลือฯ เช่นเดียวกัน ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงต้องจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย คร่าวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๕/๒๕๖๗)

๔. ความรับผิดชอบของรัฐกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕. ความรับผิดชอบของรัฐกรณีอื่น ๆ

การที่เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจปฏิบัติหน้าที่ในการจับกุมผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเหตุให้มีผู้ไม่เกี่ยวข้องเสียชีวิต แม้จะรับฟังได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎหมายซึ่งไม่เป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่อที่จะถือเป็นการกระทำละเมิดก็ตาม แต่รัฐก็ชอบที่จะช่วยเหลือเยียวยาแก่บุคคลที่ได้รับความเสียหายหรือบุคคลที่ได้รับผลกระทบ จากการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย ทั้งนี้ ภายใต้อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบโดยปราศจากความผิดและโทษภัย



คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นบิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของนาย พ. ผู้ตาย สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ จำสิบเอก น. จำสิบเอก ณ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารอื่น สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้รับคำสั่งจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ให้ร่วมกันเข้าปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่บ้านปอเยาะ จังหวัดยะลา เพื่อจับกุมนาย อ. ผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับของศาลจังหวัดยะลา โดยขณะปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย นาย พ. กับพวกรวม ๖ คน กำลังร่วมกันเสพน้ำดื่มใบกระเทียมที่ขนาบในป่าละเมาะบริเวณใกล้เคียงพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งชุดของจำสิบเอก น. และจำสิบเอก ณ. ได้รับมอบหมายให้ปิดล้อมทางทิศตะวันตก เมื่อได้ยินเสียงปืนดังขึ้นจึงหยุดและหมอบ เห็นชายจำนวน ๔ คน วิ่งมาจากชายป่าด้านทิศตะวันออกห่างประมาณ ๒๐๐ เมตร จำสิบเอก น. ได้ยิงปืนขึ้นฟ้าจำนวน ๒ นัด และร้องบอกว่า เจ้าหน้าที่ทหาร ให้หยุดและวางอาวุธ แต่ทั้งสี่คนไม่ยอมหยุด โดยมีหนึ่งคนวิ่งมาทางจำสิบเอก น. และจำสิบเอก ณ. เจ้าหน้าที่ทั้งสองจึงได้ยิงตอบโต้ จากนั้นได้เข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพบศพนาย พ. นอนเสียชีวิต ข้างศพพบอาวุธปืนสงคราม ของกระสุนปืนจำนวน ๑ ซอง ภายในบรรจุกระสุนปืนจำนวน ๒๑ นัด ลูกกระเบิดสังหารแบบขว้าง เอ็ม ๒๖ จำนวน ๑ ลูก โทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน ๑ เครื่อง และของกลางอื่น ๆ อีกจำนวนหนึ่ง จากนั้นจำสิบเอก ณ. ได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กล่าวหานาย พ. ในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า นาย พ. บุตรชาย อายุเพียง ๑๘ ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ มิได้เป็นกลุ่มโจรใต้ที่เตรียมการก่อเหตุร้าย ไม่ได้เป็นแนวร่วมกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามที่เจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดของกองทัพบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) สำนักนายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) กล่าวอ้าง นอกจากนี้ ในวันเกิดเหตุ นาย พ. ไม่มีอาวุธปืนและไม่ได้ใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ การกระทำของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจึงเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุและเกินความจำเป็น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าสินไหมทดแทนและดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง รวมทั้งให้ออกหนังสือขอโทษและชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณะว่านาย พ. ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มแนวร่วมก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า การที่นาย พ. ถูกยิงเสียชีวิตเป็นผลมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นพิสูจน์และจับกุมนาย อ. ตามหมายจับของศาลจังหวัดยะลา ซึ่งถูกออกหมายจับในข้อหาร่วมกันก่อการร้ายโดยใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อสร้างความหวาดกลัวในหมู่ประชาชน และได้รับรายงานว่ามีเคลื่อนไหวเข้ามาในบริเวณพื้นที่บ้านปอเยาะ อันเป็นการดำเนินการตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งผลการตรวจพิสูจน์ไม่พบสารพันธุกรรม (DNA) ของนาย พ. ที่ลูกกระสุนปืน ด้ามปืน และโกปิ่น จากของกลางที่อยู่ใกล้ศพนาย พ. และผลรายงานการตรวจพิสูจน์ของชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดปรากฏว่า ลูกกระเบิดของกลางอยู่ในสภาพเสื่อมใช้การไม่ได้ นอกจากนี้ ตามรายงานผลการตรวจพิสูจน์สารประกอบวัตถุระเบิดและสารเสพติดเบื้องต้นไม่พบสารประกอบวัตถุระเบิดและสารเสพติด



จากเสื้อผ้าของนาย ฟ. ซึ่งการไม่พบสารพันธุกรรม (DNA) ดังกล่าว ทำให้เชื่อได้ว่า นาย ฟ. ไม่ได้ใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ แต่โดยที่ขณะปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นพิสูจน์และจับกุมนาย อ. ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการได้ยินเสียงปืนและเข้าใจว่ามีการยิงต่อสู้มายังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจึงยังตอบโต้ไปยังทิศทางที่เสียงปืนดัง การใช้อาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดความเสียหายเป็นพิษต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน ในการนี้ แม้กระสุนปืนของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ยิงออกไป ได้ไปถูกนาย ฟ. ทางด้านหลังจนถึงแก่ความตาย โดยข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่านาย ฟ. มีอาวุธปืนหรือยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการก็ตาม แต่ในสถานการณ์เช่นว่านี้ ประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีการก่อเหตุความไม่สงบ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจึงชอบที่จะใช้สิทธิป้องกันตัวตามกฎหมาย โดยการยิงต่อสู้ กรณีจึงไม่อาจถือว่าความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับจากการที่นาย ฟ. บุตรชายถูกยิงเสียชีวิตนั้น เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ปิดล้อมตรวจค้นพิสูจน์และจับกุมนาย อ. อันเป็นเหตุให้นาย ฟ. บุตรชายของผู้ฟ้องคดีทั้งสองถึงแก่ความตาย จึงยังไม่ถือว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อย่างไรก็ดี แม้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหมายจับโดยชอบด้วยกฎหมายก็ตาม แต่ก็ทำให้เกิดอันตรายแก่นาย ฟ. โดยที่ไม่ปรากฏหลักฐานว่านาย ฟ. มีส่วนเชื่อมโยงกับนาย อ. บุคคลตามหมายจับดังกล่าว และไม่ได้ต่อสู้หรือยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ ดังนั้น แม้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจะไม่ถือเป็นการกระทำละเมิด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ต้องรับผิดชอบจากการใช้อาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการผู้ก่อให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายซึ่งทำให้เกิดความเสียหายแก่ราษฎร แม้รัฐจะมีได้กระทำผิดก็ตาม กรณีจึงเป็นความรับผิดชอบอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย รัฐจึงชอบที่จะเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาแก่บุคคลที่ได้รับความเสียหายหรือบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ภายใต้หลักความรับผิดชอบโดยปราศจากความผิดและทฤษฎีเสี่ยงภัย ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของรัฐที่กำหนดให้รัฐต้องรับผิดชอบแม้การดำเนินการนั้นจะเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่มีกฎหมายใดบัญญัติให้รัฐต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่เอกชนก็ตาม ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีความรับผิดชอบต้องเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ซึ่งศาลสามารถกำหนดค่าบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้เงินเพื่อเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบกับมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ

สำหรับจำนวนค่าทดแทนความเสียหายนั้น เมื่อตามหลักกฎหมายปกครองและกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากความรับผิดชอบอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายไว้โดยเฉพาะ กรณีจึงต้องนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไปมาบังคับใช้ในการกำหนดค่าสินไหมทดแทนโดยอนุโลม ซึ่งศาลสามารถกำหนดค่าเสียหายให้ตามควร



แก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดตามมาตรา ๔๓๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นบิดามารดาของนาย พ. ผู้ตาย ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นทายาทโดยธรรมของนาย พ. เมื่อการตายของนาย พ. ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องขาดไร้อุปการะตามกฎหมายตามมาตรา ๑๕๖๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าปลงศพ ค่าใช้จ่ายจำเป็นอย่างอื่น และค่าขาดไร้อุปการะจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ ทั้งนี้ ในส่วนของค่าปลงศพนั้น เมื่อภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ส่งใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้จ่ายไปเกี่ยวกับการจัดพิธีศพตามหลักศาสนา และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็มีได้โต้แย้งคัดค้านรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๕,๕๐๐ บาท การที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่นในการปลงศพให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเงินจำนวน ๑๐๕,๕๐๐ บาท จึงเหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว สำหรับค่าขาดไร้อุปการะตามกฎหมายนั้น เมื่อขณะที่นาย พ. ถึงแก่ความตายนาย พ. มีอายุ ๑๘ ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และขณะยื่นฟ้องคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงกลาโหม ได้รับบำนาญเดือนละ ๑๗,๖๗๑ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นแม่บ้านและรับจ้างเย็บเสื้อผ้า มีรายได้ไม่แน่นอน เฉลี่ยเดือนละประมาณ ๘๐๐ บาท เมื่อพิจารณาถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งการกระทำประกอบกับข้อเท็จจริงอื่นแล้ว เพื่อความเป็นธรรมจึงสมควรกำหนดค่าขาดไร้อุปการะตามกฎหมายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ดังนี้ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท ต่อเดือน เป็นเวลา ๒๐ ปี เป็นเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท ต่อเดือน เป็นเวลา ๒๐ ปี เป็นเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องได้รับทั้งสิ้น ๗๒๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๘๒๕,๕๐๐ บาท สำหรับในส่วนของดอกเบี้ยนั้น โดยที่ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดบัญญัติไว้ว่า หน่วยงานทางปกครองที่ต้องรับผิดชอบชำระหนี้ค่าทดแทนความเสียหายกรณีความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายนั้น ผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวเมื่อใด กรณีจึงต้องนำบทบัญญัติมาตรา ๒๐๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาใช้บังคับแก่คดีนี้ในฐานะเป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินค่าทดแทนความเสียหายเมื่อใด และผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดเชยดอกเบี้ยนับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยผิดนัดตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะชำระเสร็จ และโดยที่พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ โดยผลบังคับของพระราชกำหนดดังกล่าว ดอกเบี้ยผิดนัดในระหว่างช่วงเวลาที่พระราชกำหนดดังกล่าวใช้บังคับ ยังคงคิดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ส่วนดอกเบี้ยผิดนัดที่ถึงกำหนดเวลาชำระตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ อันเป็นวันที่พระราชกำหนดดังกล่าวใช้บังคับเป็นต้นไป ต้องคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี ของต้นเงินค่าเสียหาย ดังนั้น ผู้ฟ้องคดี



ทั้งสองจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยผด้นตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินค่าเสียหายจำนวน ๘๒๕,๕๐๐ บาท และดอกเบี้ยผด้นตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี ของต้นเงินค่าเสียหายจำนวนดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๖๙/๒๕๖๖)

การที่หน่วยงานของรัฐทราบแล้วว่าคำสั่งที่แต่งตั้งผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลด้านกิจการกระจายเสียง อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากอาศัยฐานอำนาจของระเบียบที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่หน่วยงานของรัฐก็ได้ชักท้วงทั้งยังได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเรื่อยมา การกระทำดังกล่าวของหน่วยงานของรัฐย่อมทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีเข้าใจว่าคำสั่งแต่งตั้งผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง หรือข่มขู่ หรือชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สิน หรือให้ประโยชน์อื่นใดที่มีชอบด้วยกฎหมาย หรือได้ให้ข้อความซึ่งไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในสาระสำคัญ หรือรับรู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองดังกล่าว หรือการไม่รู้นั้นเป็นไปโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ถูกฟ้องคดีเอง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงย่อมกล่าวอ้างความเชื่อโดยสุจริตของตนในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองเป็นข้อต่อสู้หน่วยงานของรัฐได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่จำเป็นต้องคืนค่าตอบแทนที่ได้รับไปโดยชอบแล้วให้แก่หน่วยงานของรัฐ

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ฟ้องคดี) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของผู้ฟ้องคดี ต่อมา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานได้ออกระเบียบคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ว่าด้วยวิธีการประชุมและการลงมติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระเบียบคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ และระเบียบคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานประจำคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ และต่อมาได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลด้านกิจการกระจายเสียง มีหน้าที่ศึกษาค้นคว้าหาข้อเท็จจริง เสนอข้อคิดเห็น ให้ข้อมูลทางวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้เสนอระเบียบและคำสั่งดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พิจารณา ซึ่ง กสทช. ได้มีมติ



สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายการจ้างผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเป็นโครงการจ้างเหมาบริการ เพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ในระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. ผู้ฟ้องคดีได้จ่ายเงินค่าตอบแทนการประชุมให้ผู้ถูกฟ้องคดี รวมจำนวน ๑๕ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีได้ระบุเงื่อนไขการเบิกจ่ายไว้ในใบสำคัญรับเงินว่า “สำนักงาน กสทช. ขอสงวนสิทธิในการเรียกเงินค่าตอบแทนดังกล่าวคืนจากผู้รับเงิน หากภายหลังคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. มีความเห็นว่าระเบียบคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ กสทช. เห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช.” ต่อมา คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. มีมติว่า ระเบียบคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ และระเบียบคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานประจำคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากอาศัยฐานอำนาจของระเบียบคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ว่าด้วยวิธีการประชุมและการลงมติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑ ซึ่งเป็นการกำหนดที่เกินกว่าขอบเขตของมาตรา ๗๑ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมฯ ต่อมา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน มีคำสั่งลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ จากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือจำนวนสองฉบับแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับจากการประชุมเป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๑๒๔,๐๑๙.๕๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะชำระหนี้เสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า เมื่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้มีมติเห็นชอบกับมติของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. ที่ว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานออกระเบียบคำสั่งที่เกินกว่าขอบเขต ส่งผลให้คำสั่งที่แต่งตั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามตรวจสอบและประเมินผลด้านกิจการกระจายเสียง เป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่โดยที่คำสั่งทางปกครองย่อมมีผลใช้บังคับบุคคลตั้งแต่ขณะที่ได้รับแจ้งและมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนไขเวลา หรือโดยเหตุอื่นตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการจ่ายเงินค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ตราบเท่าที่คำสั่งยังไม่ถูกยกเลิกหรือเพิกถอน เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล



การปฏิบัติงานฯ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่วันออกคำสั่งเป็นต้นไป ซึ่งมีผลเป็นการเพิกถอนคำสั่งลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ ที่แต่งตั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามตรวจสอบและประเมินผลด้านกิจการกระจายเสียง กรณีจึงเป็นการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้เงินหรือให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ตามมาตรา ๕๐ ประกอบกับมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ และเมื่อระเบียบที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ จัดทำขึ้น ซึ่งรวมถึงระเบียบคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ว่าด้วยวิธีการประชุมและการลงมติ พ.ศ. ๒๕๕๖ อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย และอาจส่งผลให้คำสั่งแต่งตั้งผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งอาศัยอำนาจตามระเบียบที่ออกโดยคณะกรรมการฯ ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย แต่ผู้ฟ้องคดีก็ได้หักท้วง ทั้งยังได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเรื่อยมา การกระทำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีย่อมทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีเข้าใจว่าคำสั่งแต่งตั้งผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้เชี่ยวชาญ เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งหรือข่มขู่ หรือชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สิน หรือให้ประโยชน์อื่นใดที่มีชอบด้วยกฎหมาย หรือได้ให้ข้อความซึ่งไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในสาระสำคัญ หรือได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองดังกล่าว หรือการไม่รู้นั้นเป็นไปโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ถูกฟ้องคดีเอง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงย่อมกล่าวอ้างความเชื่อโดยสุจริตของตนในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองเป็นข้อต่อสู้ ผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๕๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งดังกล่าวจนครบวาระ ทำให้ภารกิจของผู้ฟ้องคดีอันเป็นประโยชน์สาธารณะได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง การให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินเบี้ยประชุมทั้งที่ได้ปฏิบัติงานล่วงไปแล้ว ย่อมทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีเสียหายเกินควรแก่กรณี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้รับความคุ้มครองตามหลักความสุจริตของเจ้าหน้าที่และความมั่นคงแห่งนิติฐานะของคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงอยู่ในฐานะผู้สุจริตนับแต่เวลาออกคำสั่งจนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ แม้ต่อมาจะมีการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ ผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่จำเป็นต้องคืนค่าตอบแทนที่ได้รับไปแล้วโดยชอบให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ระบุเงื่อนไขการเรียกเงินค่าตอบแทนคืนจากผู้รับเงินไว้ในหมายเหตุในใบสำคัญรับเงิน นั้น โดยที่ใบสำคัญรับเงินเป็นเอกสารที่ผู้ฟ้องคดีจัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเงินตามจำนวนที่ระบุในใบสำคัญรับเงินจากผู้ฟ้องคดีแล้ว เพื่อนำไปใช้เป็นเอกสารหักล้างการจ่ายเงินตามระเบียบปฏิบัติของผู้ฟ้องคดี การระบุเงื่อนไขการเรียกเงินค่าตอบแทนคืนจากผู้รับเงินไว้ในหมายเหตุในใบสำคัญรับเงิน ถือเป็นการระบุข้อความของผู้ฟ้องคดีฝ่ายเดียว ไม่มีผลผูกพันผู้ถูกฟ้องคดี และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ลงนามในใบสำคัญรับเงินดังกล่าวมีผลเพียงเป็นการยอมรับว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเงินตามจำนวนที่ระบุไว้



ในใบสำคัญรับเงินแล้วจริง ซึ่งมิได้มีผลเป็นการยอมรับตามเงื่อนไขที่ผู้ฟ้องคดีได้ระบุไว้ในหมายเหตุ
ในใบสำคัญรับเงินแต่อย่างใด จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคำสั่ง
ดังกล่าวก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะพ้นจากตำแหน่ง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๘/๒๕๖๗)



บทที่ ๑๙

คดีปกครองเกี่ยวกับการพัสดุ

๑. การจัดทำประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้าง

๑.๑ การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานที่ต้องการจ้าง

เมื่อพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างยังไม่มีประกาศกำหนดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และไม่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานทางปกครองจึงสามารถกำหนดรายละเอียดหรือคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ แต่ทั้งนี้การกำหนดดังกล่าวจะต้องไม่มีผลเป็นการกีดกันไม่ให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายพัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทยสามารถเข้าแข่งขันได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ดังนั้น การที่หน่วยงานทางปกครองกำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดว่า อุปกรณ์ที่เสนอจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตจากประเทศในโซนอเมริกาเหนือหรือโซนยุโรป หรือประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีผลเป็นการกีดกันไม่ให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ผลิตในประเทศไทยสามารถเข้าแข่งขันกันในการเสนอราคาได้ จึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อระเบียบว่าด้วยการพัสดุดังกล่าว

เมื่อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ต้องการซื้อและจ้างติดตั้งตามประกาศงานจัดหาและติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทดแทนของเดิมจำนวน ๑๒ แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ยังไม่มีประกาศกำหนดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และไม่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ถูกฟ้องคดีจึงสามารถกำหนดรายละเอียดหรือคุณสมบัติเฉพาะของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้ตามความเหมาะสมและตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ แต่โดยที่ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้กำหนดว่า การจ้าง ให้ส่วนงานส่งเสริมกิจการของคนไทย และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือฉบับล่าสุด ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม ดังนั้น การกำหนดดังกล่าวจะต้องไม่มีผลเป็นการกีดกันไม่ให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายพัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทยสามารถเข้าแข่งขันได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือฉบับล่าสุด ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดไว้ในข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง (TOR) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๔.๑.๑๗ และข้อ ๔.๒.๑๙ ว่า อุปกรณ์ที่เสนอจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตจากประเทศในโซนอเมริกาเหนือหรือโซนยุโรป หรือประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเท่ากับเป็นการกำหนดรายละเอียดหรือคุณสมบัติเฉพาะของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่มีผลเป็นการกีดกันไม่ให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ผลิต

